공소시효 완성 임박 사건 처리 지침

공소청 형사1과(2026. 10. 2.)

제1조(목적) 이 지침은 기소중지 및 참고인중지 사건 중 공소시효가 임박한 사건을 정기적으로 점검하여 증거가 갖추어져 있는 사건을 재기하여 공소를 제기하는 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(점검 시기 및 대상 사건) ① 점검은 매 분기별로 실시하되, 매 분기의 첫 달(1월, 4월, 7월, 10월)에 그 다음 분기 중 공소시효가 완성되는 기소중지·참고인중지 사건을 대상으로 한다.
② 공소시효가 장기 및 단기로 구분되어 있는 사건의 경우에는 장기 및 단기 모두를 기준으로 점검 대상 사건 여부를 판단한다.

제3조(점검 대상 사건의 배정) ① 사건과장은 매분기 첫 달 시작일로부터 5일 이내에 점검 대상 사건을 청별 승계검사 기준에 따라 각 검사별로 배정한 후 <별지 서식1> '공소시효 완성 임박 사건 기록 목록'을 소관 차장검사에게 보고하여야 한다.
② 사건을 배정받은 검사는 사건의 특성, 배정 사건 수 등에 비추어 자신이 처리하기에 적절하지 않다고 판단되는 경우 재배정을 요청할 수 있다. 이때 재배정 절차는 각 청의 재배당 절차를 준용한다.

제4조(점검표 부착 및 기록 검토) ① 사건을 배정[재배정을 포함한다]받은 검사실에서는 즉시 각 사건 기록 표지에 <별지 서식2> 공소시효 임박 사건 점검표(이하 '점검표' 라고 한다)를 부착한 후 '주임검사', '배정일', '공소시효(장기·단기) 완성일', '사건번호', '피의자 성명'을 기재하여야 한다.

② 사건을 배정받은 검사는 배정일로부터 20일 이내에 기록을 검토하여 <별지 서식3> 검토보고서(공소시효 임박 사건 기록 검토 보고)를 작성하고, 재기 필요성 여부를 결정한 후 <별지 서식2> 점검표에 날인하여 소속 부장검사의 결재를 받아야 한다. 재기하는 경우 불기소 사건 재기서의 재기 사유 란에는 '공소시효 완성 전 주문변경 필요'라고 기재한다.

③ 다음 사건 중 증거가 충분히 갖추어졌다고 판단되는 사건은 특별한 사유가 없는 한 재기여부를 적극적으로 검토하여야 한다.

1. 구속영장을 발부받았다가 집행불능으로 기소중지 결정한 사건
2. 음주운전, 무면허운전, 교통사고 관련 사건, 근로기준법위반 사건 등과 같이 현장 등에서 피의자에 대한 기초 조사가 실시되었으나 피의자의 도주 등으로 피의자신문조서를 작성하지 못하여 기소중지 결정한 사건
3. 기타 증거가 충분함에도 대질조사 미비 등으로 인하여 기소중지 결정한 사건
4. 기타 증거가 충분함에도 주요 참고인 소재불명으로 참고인중지 결정한 사건

제5조(재기 사건의 처리)

① 주임검사는 주민조회, 범죄경력조회 등의 방법으로 피의자의 소재를 확인하고, 새로운 전입신고 등 피의자의 소재변동이 발생한 경우 경찰에 소재확인(통신자료 확인 포함)을 요청하여야 하며, 피의자가 여전히 소재불명일 경우에는 그 결과보고서를 기록에 편철하여야 한다.

② 주임검사는 소재확인 요청 결과 피의자의 소재가 확인된 경우 송치관서에 보완수사를 요구하고, 확인되지 않는 경우 기존에 수집된 증거를 바탕으로 공소시효 완성 전까지 종국처분을 하여야 한다.

제6조(처리 결과서 작성 등) ① 주임검사가 재기한 사건을 종국처분할 때에는 통합부전지의 기타란에 '공소시효 완성 임박 재기사건'이라고 기재한

후 기록 표지에 첨부하고, <별지 서식4> ‘공소시효 완성 임박 재기사건 처리결과서’(이하 ‘재기사건 처리결과서’라 한다)를 작성하여 기록에 편철한 후 사본을 작성하여 공판카드에 편철한다.
② 주임검사가 종국처분을 함에 있어서는 지명수배·지명통보 해제가 누락되지 않도록 하여야 한다.

제7조(후속 조치) 사건과장은 <별지 서식5> ‘공소시효 완성 임박 사건 처리 결과부’(이하 ‘처리 결과부’라 한다)를 당해 분기의 마지막 날로부터 10일 이내에 소관 차장검사에게 보고하여야 한다.

제8조(사건 처분 시 유의사항) ① 피의자가 소재불명이라도 명백히 혐의가 인정되는 사건은 특별한 사정이 없는 한 기소여부를 적극 검토하여야 한다.
② 검사가 사건 처리를 함에 있어 증거는 갖추어져 있으나 불가피하게 기소중지 결정을 하는 경우에는 그 취지를 기재한 <별지 서식6> ‘검토보고서(공소시효 임박 시 공소제기 적극 검토 필요)’를 작성하여 기록에 편철한다.
③ 제2항의 경우 불기소장 표지의 좌측 상단에 <별지 서식7>과 같이 ‘공소제기 적극 검토 사건’ 고무인을 주인하고, 비고란에 ‘공소시효 임박시 재기 요망’이라고 기재하여야 한다.

제9조(업무분장) ① 차장검사를 두지 아니한 지청에서는 부장검사(부장검사가 2인 이상인 경우 선임 부장검사)가 해당 업무를 담당하고, 부장검사를 두지 아니한 지청에서는 지청장이 해당 업무를 담당한다.
② 사건과를 두지 아니한 지청에서는 사무과장이 해당 업무를 담당한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다. 단, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조 및 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 지침에 따른다.

【별지 서식1】

공소시효 완성 임박 사건 기록 목록

연번	사건 번호	피의자	주민 번호	공소 시효	죄명	처분 일자	처분 검사	승계 검사	부서	비고	확인 (서명 등)
1					이하	예시					
2	2013-10000	홍길동	900101-1000000	20140401	사기	20080101	홍갑동	홍을동	1부	대출 중, 사본 없이 타관이송	홍갑순
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

【별지 서식2】

가로 7㎝

세로 12㎝

공소시효 임박 사건 점검표		
주임검사	부 검사 ○ ○ ○	
배정일	2014년 월 일	
검토일	2014년 월 일	
검토결과	재기 ㊞ 부재기 ㊞	
공소시효 완성일	장기	2014년 월 일
	단기	2014년 월 일
해당 사건번호	형제	
피의자	○ ○ ○	
주임검사	부장검사	
(인)	(인)	

【별지 서식3】

○○지 방 공 소 청

주임검사

수 신 검사 ○ ○ ○

제 목 **검토보고서(공소시효 임박 사건 기록 검토 보고)**

사 건 번 호	형제		피 의 자	
점 검 사 항 (□에 체크)	□	구속영장을 발부 받았다가 집행 불능으로 기소중지 결정한 경우 (구속영장 청구한 후 체포영장으로 전환한 사건 포함)		
	□	음주·무면허운전, 교통사고, 근로기준법위반 등 사건과 관련하여 현장 등에서 피의자에 대해 기초 조사가 실시되었으나, 피의자의 도주 등으로 피의자 신문조서를 작성하지 못한 경우		
	□	피의자 신문조서가 작성된 경우		
		자백 □	부인 □	
	□	피의자가 범행에 가담하였다는 취지의 공범 진술이 있는 경우		
검 토 결 과	□	**위 항목 모두 해당 없어 재기불요**		
	※ '점검 사항'에 체크(√)가 하나라도 있으면, 아래에 구체적 부재기 이유 기재 또는 재기 □ 제반 증거 관계에 비추어 재기하여 기소하기 부적절 ( ) □ 기타 ( ) □ 재기			

2014. . .

위 보고자

형사법무주사(보) ○ ○ ○

【별지 서식4】

공소시효 완성 임박 재기 사건 처리결과서

사건번호	피의자	죄명
재기전 : 20 형제 호 재기후 : 20 형제 호		

피의사실 요 지	
재기일자	
재기사유	
처리일자	
처리결과	
기 타 참고사항	- 피의자의 소재 파악에 도움이 될 만한 내용 - 미재기 공범이나 미재기 피의사실에 관한 내용 등 기재

20 . . .

OO지방공소청 검사 (인)

【별지 서식5】

공소시효 완성 임박 사건 처리 결과부

배당일	사건 번호		피의자	죄명	재기 일자	처리 일자	처리 결과	주임 검사
	재기전	재기후						
							부재기	
							구약식(원)	
							구공판(년)	
							주문변경	

[별지 서식6]

○○지 방 공 소 청

주임검사

수 신 검사 ○○○

제 목 **검토보고서(공소시효 임박 시 공소제기 적극 검토 필요)**

1. 피의사실 요지

(사경 의견서 또는 송치결정서 범죄사실과 다를 경우 피의사실 요지를 직접 기재하고, 같을 경우는 "사법경찰관 작성 의견서 기재 범죄사실과 같음"이라고 기재)

2. 증거관계

(혐의를 입증할 증거와 반대증거 기재)

3. 기소중지 사유

(추가 조사가 필요한 경우는 추가 조사할 내용, 사안이 중대하여 반드시 신병확보가 필요한 경우는 그 취지를 기재)

4. 결론 (공소제기 적극 검토 필요)

(장래 공소시효가 임박하여 재기여부를 점검하게 될 경우, 이 사건에 대하여 공소제기를 적극 검토할 필요가 있다는 취지와 그 이유를 기재)

2014. . .

위 보고자

형사법무주사(보) ○○○

[별지 서식7]

공소제기 적극 검토 사건

검찰 PROSECUTION SERVICE

불기소 사건기록 및 불기소 결정서

보 존	제 질
	제 호
	년

부장검사	차장검사	검 사 장	OO지방검찰청	공소시효	장기	2023. 2. 1.
					단기	2020. 1. 1.
				재 기		

검사 ○○○은 아래와 같이 불기소 결정을 한다.

2013년 형제*****호	결 정	2013. 0. 0.	검사	○ ○ ○	(인)

피 의 자	죄 명	주 문
○○○	특수절도 장물운반	기소중지

피의사실 : 사법경찰관이 작성한 의견서에 기재된 범죄사실과 같음

불기소이유 : 피의자 소재불명(지명통보)

부 수 처 분 석방지휘/소재수사지휘/지명통보,해제	명 령	집 행	인
1.지명통보	(인)	. . .	(인)
압 수 물 처 분 가환부대로본환부/제출인환부/피해자환부/보관/폐기/국고귀속	명 령	집 행	인
(해당없음)			

비 고

○ 피의자 소재불명
- 지명통보

○ 공소시효 임박시 재기요망

집행		사 건		압 수		결과통지	